

การอุทธรณ์คืออะไร

สิทธิของผู้ยื่นข้อเสนอกที่จะขอให้หน่วยงานของรัฐทบทวน
การจัดซื้อจัดจ้างที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม

7



วันทำการ

คือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ในการยื่นหนังสืออุทธรณ์
นับจากวันที่ทราบหรือถือว่าทราบเหตุ

โดยหลัก

หากเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือทำให้เสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้
ภายใน 7 วันทำการ
นับจากวันที่ทราบหรือถือว่าทราบเหตุ



ไม่ใช่ช่องทางคัดค้านได้ทุกเรื่อง

กฎหมายกำหนดขอบเขตไว้ชัดเจนว่า
เรื่องใดอุทธรณ์ได้ และเรื่องใดอุทธรณ์ไม่ได้

การอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ



คุ้มครองสิทธิ

ป้องกันความเสียหาย
จากการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไม่เป็นธรรม



ทบทวนการพิจารณา

ให้หน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบและแก้ไข
หากดำเนินการไม่ถูกต้อง



สร้างความโปร่งใส

ให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
และเชื่อมั่นได้



ใครอุทธรณ์ได้

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิอุทธรณ์ ต้องอยู่ครบทุกเงื่อนไขต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 114



1

**เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ**

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

2

**เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ**ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมาย

3

**การไม่ปฏิบัตินั้นเป็นเหตุให้ตน**ไม่ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา**ครบทั้ง 3 ข้อ**

จึงเข้าเกณฑ์สิทธิอุทธรณ์



อย่าสลับ 3 สถานะ

เข้าใจให้ชัด ก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์

ไม่เข้าเกณฑ์ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์



ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น



ใช้สิทธิตามกฎหมายอื่น
แทนการอุทธรณ์



เป็นผู้ชนะแล้ว
หรือได้รับการคัดเลือกแล้ว

ไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา 114 ตั้งแต่ต้น



มีสิทธิ แต่เรื่องอุทธรณ์ไม่ได้



ผู้ยื่นข้อเสนอมีสถานะครบตามมาตรา 114

**แต่กฎหมายห้าม
ยกประเด็นนั้นอุทธรณ์**

- การเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง หรือเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาผล
- การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67
- เรื่องอื่นที่กฎหมายหรือกฎกระทรวง กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

เข้าองค์ประกอบมาตรา 114 แต่ยกมาอุทธรณ์ไม่ได้



ยื่นไม่ถูกแบบ / ไม่ทันเวลา



หนังสืออุทธรณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เช่น ลงลายมือชื่อโดยผู้ไม่มีอำนาจ
แนบเอกสารไม่ครบถ้วน



ยื่นเกิน 7 วันทำการ
นับจากวันประกาศผล
ในระบบของกรมบัญชีกลาง



อ้างอิง: หนังสือเวียน ว 367/2567 หัวข้อ 2, 3 และ 5;

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 114 - 117

เรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้

แม้มีสิทธิอุทธรณ์ แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่า
บางเรื่องไม่สามารถยกขึ้นอุทธรณ์ได้



4 เรื่องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 115

1



วิธีจัดซื้อ/
เกณฑ์พิจารณา

2



ยกเลิกจัดซื้อ
จัดจ้าง

3



ไม่อ้างกติกาใน
เอกสารเชิญชวน

4



กรณีอื่นตาม
กฎกระทรวง

8 กลุ่มเพิ่มเติมตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. 2568 ข้อ 3

1



คุณสมบัติ
e-market

2



TOR ที่ไม่ให้
ความเห็น

3



ไม่ขึ้นทะเบียน

4



ผลวิธีคัดเลือก

5



ขาดคุณสมบัติ

6



หลักประกัน
ไม่ครบ

7



ผลงาน
ไม่เป็นของตน

8



เปลี่ยน
ผู้ชนะ



ข้อสังเกต: สำหรับข้อ 3 (3)-(8) ที่ยื่นไว้ก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับและยังพิจารณาไม่เสร็จ
ให้พิจารณาต่อจนแล้วเสร็จ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)



อ้างอิง: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 115;
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2568 ข้อ 3

ยื่นอย่างไร

เขียนให้ครบ ยื่นให้ทัน



หนังสืออุทธรณ์ที่ดีต้องมี

- 

ลงลายมือชื่อ
ผู้ยื่นอุทธรณ์
ให้ชัดเจน
- 

ใช้ถ้อยคำสุภาพ
แสดงเจตนาด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสม
- 

ระบุข้อเท็จจริง
และเหตุผลให้ชัดเจน
ครบถ้วน
- 

แนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
และมีนัยสำคัญ

เส้นเวลาการพิจารณาอุทธรณ์



สามารถขยายเวลาได้ ไม่เกิน **2 ครั้ง** ครั้งละไม่เกิน **15 วัน**
เมื่อมีเหตุจำเป็น และจะทำให้สามารถพิจารณาอุทธรณ์ได้แล้วเสร็จ



ผลของการอุทธรณ์

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติแล้ว
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามผลการพิจารณา



ผลการพิจารณาอุทธรณ์ มี 3 กรณี

1



**ฟังขึ้น
และมีนัยสำคัญ**

- สั่งให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม

2



**ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีนัยสำคัญ**

- หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

3



**ไม่แล้วเสร็จ
เมื่อครบกรอบเวลา**

- ให้ยุติเรื่องและหน่วยงานของรัฐดำเนินการต่อไปได้



โดยหลัก

รอผลการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา

มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย



ข้อยกเว้น ตามมาตรา 66

หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก่อนพ้นระยะอุทธรณ์หรือก่อนมีผลการอุทธรณ์ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เช่น ความจำเป็นเร่งด่วน วิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค), วิธีเฉพาะเจาะจง หรือวงเงินเล็กน้อยตามกฎหมายกระทรวง



แนวทางตามหนังสือเวียน ว 367

กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่อง เข้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์



หนังสือเวียน กค (กอร) 0405.5/ว 367 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

กรณีต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์โดยตรง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1



หน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
หรือยกเลิกประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว



หน่วยงานวินิจฉัยเอง

ไม่ต้องส่งเรื่อง
เข้าคณะกรรมการ

2



ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้อุทธรณ์ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น



หน่วยงานวินิจฉัยเอง

ไม่ต้องส่งเรื่อง
เข้าคณะกรรมการ

3



ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ

ผู้อุทธรณ์ได้รับการประกาศผล
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว



หน่วยงานวินิจฉัยเอง

ไม่ต้องส่งเรื่อง
เข้าคณะกรรมการ

4



หนังสืออุทธรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรา 116

ผู้ลงลายมือชื่อในแบบอุทธรณ์
ไม่ใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้อุทธรณ์



หน่วยงานวินิจฉัยเอง

ไม่ต้องส่งเรื่อง
เข้าคณะกรรมการ

5



ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดเวลา

ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา
ตามมาตรา 117



ไม่รับเรื่องอุทธรณ์

หน่วยงานของรัฐมีหนังสือ
แจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อปฏิเสธ
ไม่รับเรื่องอุทธรณ์ไว้พิจารณา



แจ้งสิทธิในการโต้แย้งคำวินิจฉัย

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจ้งการพิจารณาหรือวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว หากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะโต้แย้ง
คำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้อุทธรณ์มีสิทธิโต้แย้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ



อ้างอิง: หนังสือเวียน กค (กอร) 0405.5/ว 367 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5 กรณีที่หน่วยงานไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

หน่วยงานของรัฐวินิจฉัยเองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



1 ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง



หน่วยงานยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกประกาศผู้ชนะ/ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่เข้าข่ายอุทธรณ์ตามมาตรา 114



หน่วยงานวินิจฉัยเอง
ไม่ต้องส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ

2 ไม่มีสิทธิตาม ม.114 (4 กรณีย่อย)



- 2.1 ใช้สิทธิตามกฎหมายอื่น
- 2.2 ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ
- 2.3 ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะแล้ว
- 2.4 มีประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะเพราะรายเดิมไม่มาลงนาม



หน่วยงานวินิจฉัยเอง
ไม่ต้องส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ

3 หนังสืออุทธรณ์ผิดแบบ ม.116



ผู้ลงลายมือชื่อในแบบอุทธรณ์มิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้อุทธรณ์



หน่วยงานวินิจฉัยเอง
ไม่ต้องส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ

4 เรื่องอุทธรณ์ไม่ได้ตาม ม.115



ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้



หน่วยงานวินิจฉัยเอง
ไม่ต้องส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ

5 ยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดเวลา



เกินกำหนด 7 วันทำการตามมาตรา 117 – หน่วยงานแจ้งปฏิเสธไม่รับเรื่องไว้พิจารณา



ไม่รับเรื่องอุทธรณ์
หน่วยงานแจ้งปฏิเสธ
ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

สิทธิของผู้อุทธรณ์หลังแจ้งผล



มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ



สรุป

หากเข้าเกณฑ์ทั้ง 5 กรณีข้างต้น หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยเอง ไม่ต้องส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์



ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



การร้องเรียน – คนละกลไกกับการอุทธรณ์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 10 ข้อ 220–223



01

ข้อ 220 – สิทธิร้องเรียน



ผู้ใด เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีสิทธิร้องเรียน ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้น หรือคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ภายใน **15 วัน** นับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้เหตุ

02

ข้อ 222 – หน่วยงานได้รับเรื่อง



พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน ทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมแจ้งคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย

03

ข้อ 221 – รูปแบบ



ทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน (นิติบุคคลต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตรา) ใช้ถ้อยคำสุภาพ ระบุข้อเท็จจริง และเหตุผลชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน

04

ข้อ 223 – คกก.พิจารณาอุทธรณ์ ได้รับเรื่อง



พิจารณาโดยเร็วตามมาตรา 43 วรรคสี่ แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานทราบ คำวินิจฉัยเป็นที่สุด

อุทธรณ์ vs ร้องเรียน สองกลไกที่แยกฐานอำนาจและเงื่อนไขกันชัดเจน

ประเด็น	อุทธรณ์ (พ.ร.บ. ม.114–119)	VS	ร้องเรียน (ระเบียบ ข้อ 220–223)
 ผู้มีสิทธิ	เฉพาะผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนั้น		“ผู้ใด” ที่เห็นว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 ผลที่ต้องเสีย	ต้องเป็นเหตุให้ไม่ได้เป็นผู้ชนะ / ไม่ได้รับคัดเลือก เป็นคู่สัญญา		ไม่จำเป็นต้องเสียประโยชน์โดยตรงจากการเป็น คู่สัญญา
 กำหนดเวลา	7 วันทำการ นับแต่ประกาศผล (ม.117)		15 วัน นับแต่รู้หรือควรรู้เหตุ (ข้อ 220)
 ยื่นต่อ	หน่วยงานของรัฐ (ขั้นต้น) → คกก.พิจารณาอุทธรณ์ (ถ้าไม่เห็นด้วย)		หน่วยงานของรัฐ หรือ คกก.พิจารณาอุทธรณ์ โดยตรง
 ผลต่อสัญญา	อาจชะลอการลงนามสัญญาไว้ก่อน (ม.66 วรรคสอง)		ระเบียบมิได้กำหนดผลระงับสัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ในข้อ 220–223



สาระสำคัญ

การร้องเรียนมีฐานต่างจากการอุทธรณ์ เน้นตรวจสอบการ “ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย” ไม่จำกัดเฉพาะผู้ยื่นข้อเสนอ และไม่ผูกกับเงื่อนไขเรื่องผลเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง

